

STRENG GEPRÜFTE PRIMÄRQUELLEN- UND UŞŪL-FASSUNG



Al-Iğmā' - wann Konsens wirklich Ḥuğğah ist

Arten des Iğmā', Bedingungen seines Nachweises, Bindungsgrad, Ikhtilāf,
Verhältnis zu Naṣṣ und Qiyās sowie Grenzen des Takfīr

Ḥuğğīyyat al-Iğmā' wa-Anwā'uhu wa-Šurūṭ Ṭubūtihi wa-Ḥukm Muḥālafatihi

Qur'ān, ausschließlich authentische Sunnah als Ḥadīṭbeweis und direkte Uşūltexte der frühen und
klassischen Rechtsschulgelehrten

DAR AL TAWḤĪD · by Serhat Abu Malik

dar-al-tawhid.de

PRÜFUNGSRAHMEN UND ENDERGEBNIS

Nicht jede Behauptung „es besteht Iğmā‘“ ist selbst Iğmā‘

Die Beweiskraft hängt sowohl von der Art des Konsenses als auch von der Sicherheit seines Nachweises ab.

Endgültiger Grundsatz

Ein tatsächlich feststehender Iğmā‘ ist verbindliche Ḥuğğah. Aber ein Iğmā‘ muss zuerst bewiesen werden. Mehrheit, regionale Einigkeit, die Aussage eines Madhhab, „mir ist kein Widerspruch bekannt“ und ein bloß behaupteter Konsens sind nicht automatisch ein sicherer Iğmā‘.

Ebene	Prüffrage	Folge
Art	Ausdrücklich, stillschweigend, sicher oder nur erschlossen?	Der Bindungsgrad verändert sich.
Träger	Haben tatsächlich alle maßgeblichen Muğtahidūn der betreffenden Zeit zugestimmt?	Eine Gegenstimme verhindert den vollständigen Konsens.
Nachweis	Ist die Übereinstimmung sicher oder nur wahrscheinlich rekonstruiert?	Qaṭ‘ī und ḡannī dürfen nicht gleichgesetzt werden.
Naṣṣ	Widerspricht die Konsensbehauptung einem sicher feststehenden Text?	Dann muss die Konsensbehauptung oder Textdeutung erneut geprüft werden.
Takfīr	Ist bereits die Konsensfeststellung selbst sicher?	Unsicherer Iğmā‘ trägt keinen pauschalen Takfīr.

Quellenstandard

Ḥadīṭe tragen diese Untersuchung nur, wenn sie in Ṣaḥīḥ al-Buḥārī oder Ṣaḥīḥ Muslim feststehen. Uṣūlpositionen werden aus den eigenen erhaltenen Werken der Autoren zitiert. Schwache Aṭār und populäre Kurzformeln ohne sicheren Nachweis werden nicht als Hauptbeweis verwendet.

BEGRIFFE UND HAUPTARTEN

Die Typologie des Iğmā‘

Mehrere Einteilungen beschreiben unterschiedliche Ebenen und dürfen nicht miteinander vermischt werden.

Art	Definition	Grundbewertung
Iğmā‘ ṣarīḥ	Alle berücksichtigten Muğtahidūn äußern ausdrücklich dieselbe Position.	Stärkste Form, wenn sicher festgestellt.
Iğmā‘ sukūṭī	Eine Position verbreitet sich unter den übrigen Gelehrten, ohne erkennbaren Widerspruch.	Echter Uṣūl-Ikhtilāf: Iğmā‘, bloße Ḥuğğah oder weder noch.
Iğmā‘ qaṭ‘ī	Die vollständige Übereinstimmung und ihr Gegenstand stehen sicher fest.	Bindend; ein sicherer Naṣṣ wird damit nicht verdrängt.
Iğmā‘ ḡannī	Die Nicht-Existenz einer Gegenstimme ist nur nach Untersuchung wahrscheinlich.	Indiziell/bindend nach Stärke, aber nicht auf Stufe des sicheren Konsenses.
Iğmā‘ der Ṣaḥābah	Tatsächliche Einigkeit der qualifizierten Ṣaḥābah.	Bindend, sofern die Einigkeit wirklich bewiesen ist.
Iğmā‘ späterer Zeit	Tatsächliche Einigkeit der maßgeblichen Muğtahidūn einer späteren Epoche.	Von der Mehrheit der Uṣūliyyūn grundsätzlich anerkannt; einzelne Gegenpositionen existieren.

Art	Definition	Grundbewertung
Naql al-Iğmā‘	Ein Autor berichtet, es bestehe Konsens.	Der Bericht selbst muss geprüft werden.
Mehrheit / Ġumhūr	Die meisten, aber nicht alle stimmen zu.	Nach der Mehrheitsauffassung kein Iğmā‘.

Al-Ġaṣṣāṣ: allgemein bekannter und fachgelehrter Konsens

Direkter ḥanafitischer Uṣūltext

الإِجْمَاعُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْخَاصَّةُ وَالْعَامَّةُ ... وَالْإِجْمَاعُ الْآخَرُ مَا يَخْتَصُّ بِهِ الْخَاصَّةُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
 Al-Ġaṣṣāṣ unterscheidet einen Konsens, den Fachgelehrte und Allgemeinheit wegen seiner allgemeinen Bekanntheit teilen - etwa die Zahl der Pflichtgebete und Ramaḍān - und einen Fachkonsens, dessen Kenntnis den Gelehrten vorbehalten ist.

Al-Ġaṣṣāṣ, al-Fuṣūl fī l-Uṣūl, Bd. 3, S. 285.

[Markierter Direktnachweis](#)

Zwei Achsen

„Ṣarīḥ/sukūṭī“ beschreibt **wie** Zustimmung erscheint. „Qaṭ‘ī/ẓannī“ beschreibt **wie sicher** der Konsens nachgewiesen ist. Die Unterscheidung al-Ġaṣṣāṣ‘ beschreibt zusätzlich, **wie allgemein bekannt** der Gegenstand ist. Diese Ebenen dürfen nicht vermischt werden.

QUR’ĀNISCHES GRUNDLAGEN

„Der Weg der Gläubigen“ und Rückkehr zur Offenbarung

Der Qur’ān liefert die normative Grundlage; die spätere technische Typologie ist uṣūlrechtliche Ausarbeitung.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ
 جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

„Wer dem Gesandten entgegenwirkt, nachdem ihm die Rechtleitung klar geworden ist, und einem anderen Weg als dem der Gläubigen folgt, den lassen Wir verfolgen, was er sich zugewandt hat, und lassen ihn in der Hölle brennen.“

Qur’ān 4:115 · aṭ-Ṭabarī erklärt „anderer Weg“ als einen Weg außerhalb des Weges der Leute des Glaubens. · [Direktnachweis](#)

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

„Wenn ihr über etwas streitet, dann bringt es zu Allah und zum Gesandten zurück.“

Qur’ān 4:59 · aṭ-Ṭabarī überliefert die Erklärung: Rückführung auf Allahs Buch und die Sunnah Seines Gesandten. · [Direktnachweis](#)

Uṣūl-Folge

Ein wahrer Iğmā‘ ist kein Konkurrenzgesetz neben Offenbarung. Bei wirklichem Streit wird auf Qur’ān und Sunnah zurückgegangen; die Behauptung eines Konsenses muss deshalb gegen tatsächlich überlieferte Gegenstimmen und Naṣṣ geprüft werden.

AUTHENTISCHE SUNNAH

Ġamā'ah, fortbestehende Wahrheit und Neuerung

Nur sicher authentische Berichte werden verwendet; umstrittene Iğmā'-Kurzformeln sind nicht nötig.

Anweisung, die Ġamā'ah der Muslime zu halten

Ṣaḥīḥ marfū'

تَلْزَمُ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ

„Halte dich an die Gemeinschaft der Muslime und ihren Imām.“

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī Nr. 7084; Ṣaḥīḥ Muslim Nr. 1847, Ḥadīṭ Ḥuḍayfahs.

[Markierter Direktnachweis](#)

Eine Gruppe bleibt auf der Wahrheit

Ṣaḥīḥ marfū'

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ

„Es wird stets eine Gruppe meiner Ummah sichtbar/standhaft bleiben, bis Allahs Befehl kommt.“

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī Nr. 7311; authentische Parallelüberlieferungen in Muslim.

[Markierter Direktnachweis](#)

Keine neue Religionsnorm ohne Grundlage

Ṣaḥīḥ marfū'

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

„Wer in dieser unserer Angelegenheit etwas neu einführt, was nicht zu ihr gehört, dem wird es zurückgewiesen.“

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī Nr. 2697; Ṣaḥīḥ Muslim Nr. 1718.

[Markierter Direktnachweis](#)

Quellenkritische Grenze

Der häufig zitierte Wortlaut „Meine Ummah wird sich nicht auf Irreleitung einigen“ wird hier **nicht** als tragender Einzelbeweis verwendet. Die Untersuchung stützt die Ḥuğḡiyyah auf Qur'ān, sicher authentische Sunnah und direkte Uṣūltexte.

AŞ-ŞĀFI'Ī UND DIE FRÜHE UṢŪL-ORDNUNG

Iğmā' bedeutet gemeinsame normative Position - nicht räumliches Beisammensein

Aş-Şāfi'ī erklärt in seinem eigenen Werk sowohl den Sinn der Ġamā'ah als auch die Rangordnung der Beweise.

Sinn des Festhaltens an der Ġamā'ah

Direkter Autorentext

فَلَمْ يَكُنْ لِلزُّومِ جَمَاعَتِهِمْ مَعْنَى إِلَّا مَا عَلَيْهِ جَمَاعَتُهُمْ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ وَالطَّاعَةِ فِيهِمَا

Aş-Şāfi'ī erklärt: Das Festhalten an ihrer Gemeinschaft meint ihre gemeinsame normative Position in Erlaubtem, Verbotenem und Gehorsam - nicht bloß gemeinsames körperliches Beisammensein.

Aş-Şāfi'ī, ar-Risālah, S. 475, Nr. 1319-1320.

[Markierter Direktnachweis](#)

Rangordnung: Sunnah, dann Iğmā', dann Qiyās

Direkter Autorentext

فَإِذَا لَمْ يَجِدْ سُنَّةَ فِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِجْمَاعٌ فَبِالْقِيَاسِ

„Wenn er keine Sunnah findet, dann durch den Iğmā' der Muslime; wenn kein Iğmā' besteht, dann durch Qiyās.“

Aş-Şāfi'ī, ar-Risālah, S. 510, Nr. 1470-1471.

[Markierter Direktnachweis](#)

Wichtig

Bei aš-Šāfi'ī ist Iğmā' kein Mittel, eine feststehende Sunnah auszuschalten. Seine eigene Reihenfolge setzt Kenntnis von Buch und Sunnah voraus und führt erst danach zu Iğmā' und Qiyās.

WER WIRD IM IĞMĀ' BERÜCKSICHTIGT?

Muğtahidūn, nicht bloß eine rechnerische Mehrheit

Der technische Iğmā' betrifft die fachlich urteilsfähigen Gelehrten der betreffenden Zeit.

Ibn Qudāmāh über die berücksichtigten Personen

Direkter Autorentext

وَلَا اخْتِلَافٌ فِي اغْتِبَارِ عُلَمَاءِ الْعَصْرِ مِنْ أَهْلِ الْاجْتِهَادِ فِي الْإِجْمَاعِ

„Es besteht kein Streit darüber, dass die Gelehrten der Zeit aus den Leuten des Iğtihād beim Iğmā' berücksichtigt werden.“

Ibn Qudāmāh, Rawḍat an-Nāẓir, Bd. 1, S. 390.

[Markierter Direktnachweis](#)

Al-Bāğī: eine Gegenstimme verhindert vollständigen Iğmā'

Direkter mālikitischer Uṣūltext

لَا يَنْعَقِدُ إِجْمَاعٌ إِلَّا بِاتِّفَاقٍ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ فَإِنْ شَدَّ مِنْهُمْ وَاحِدٌ لَمْ يَنْعَقِدْ إِجْمَاعٌ

„Ein Iğmā' kommt nur durch Übereinstimmung aller Gelehrten zustande. Weicht einer von ihnen ab, kommt kein Iğmā' zustande.“

Al-Bāğī, al-Iṣārah fi Uṣūl al-Fiqh, S. 80.

[Markierter Direktnachweis](#)

Mehrheit allein ist nach der Mehrheitsposition kein Iğmā'

Direkter Autorentext mit dokumentiertem Ikhtilāf

وَلَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِقَوْلِ الْأَكْثَرِينَ مِنْ أَهْلِ الْعَصْرِ فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ

„Nach der Auffassung des Ġumhūr kommt Iğmā' nicht allein durch die Aussage der Mehrheit einer Zeit zustande.“

Ibn Qudāmāh, Rawḍat an-Nāẓir, Bd. 1, S. 402; er nennt eine Gegenposition von Ibn Ġarīr und Abū Bakr ar-Rāzī.

[Markierter Direktnachweis](#)

IĞMĀ' ṢARĪḤ

Ausdrückliche Übereinstimmung - die stärkste Form

Wo die maßgeblichen Muğtahidūn ausdrücklich übereinstimmen und der Nachweis sicher ist, liegt der klarste Konsensfall vor.

Abū Ya'lā: bindende Ḥuğğah

Direkter ḥanbalitischer Uṣūltext

الْإِجْمَاعُ حُجَّةٌ مَقْطُوعٌ عَلَيْهَا يَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهَا وَتَحْرُمُ مُخَالَفَتُهُ

„Der Iğmā' ist eine entscheidende Ḥuğğah; zu ihm ist zurückzukehren und ihm zu widersprechen ist verboten.“

Abū Ya'lā, al-'Uddah fi Uṣūl al-Fiqh, Bd. 4, S. 1058.

[Markierter Direktnachweis](#)

Al-Bāḡī: nach vollständiger Einigung ist Widerspruch verboten

Direkter mālikitischer Uṣūltext

إِذَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى حُكْمٍ حَادِثَةٍ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وَحُرِّمَتِ الْمُخَالَفَةُ

„Wenn die Gelehrten über das Urteil eines Falles übereinstimmen, kommt der Iḡmā‘ zustande und der Widerspruch ist verboten.“

Al-Bāḡī, al-Iṣārah, S. 81.

[Markierter Direktnachweis](#)

Praktische Beweisregel

Die stärkste Aussage „bindender Iḡmā‘“ setzt zwei getrennte Prüfungen voraus: **(1)** die Rechtsart muss wirklich konsensfähig sein; **(2)** die vollständige Zustimmung beziehungsweise sichere Nicht-Existenz eines Gegners muss belegt sein.

IḠMĀ‘ SUKŪTĪ

Stillschweigen ist nicht automatisch Zustimmung

Gerade hier besteht innerhalb der Uṣūltradition ein echter und dokumentierter Ikhtilāf.

Ibn Qudāmah dokumentiert drei Hauptpositionen

Direkter Autorentext / echter Ikhtilāf

وَإِنْ كَانَ فَعَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِجْمَاعٌ ... وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَكُونُ حُجَّةً وَلَا يَكُونُ إِجْمَاعًا ... وَقَالَ جَمَاعَةٌ آخَرُونَ لَا يَكُونُ حُجَّةً وَلَا إِجْمَاعًا

Ibn Qudāmah dokumentiert: eine Position wertet das verbreitete Schweigen als Iḡmā‘; eine zweite als Ḥuḡḡah, aber nicht Iḡmā‘; eine dritte weder als Ḥuḡḡah noch als Iḡmā‘, außer Qarā‘in zeigen Zustimmung.

Ibn Qudāmah, Rawḍat an-Nāẓir, Bd. 1, S. 434.

[Markierter Direktnachweis](#)

Al-Bāḡī: verbreitete Aussage ohne bekannten Widerspruch

Direkter mālikitischer Uṣūltext

إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ أَوْ الْإِمَامُ قَوْلًا ... وَظَهَرَ ذَلِكَ وَانْتَشَرَ انْتِشَارًا لَا يَخْفَى مِثْلُهُ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ مُخَالَفٌ ... فَإِنَّهُ إِجْمَاعٌ وَحُجَّةٌ قَاطِعَةٌ

Al-Bāḡī wertet eine öffentlich verbreitete Aussage, deren Verbreitung nicht verborgen bleiben kann und gegen die kein Widerspruch bekannt wird, in seiner dargestellten Position als Iḡmā‘ und entscheidende Ḥuḡḡah.

Al-Bāḡī, al-Iṣārah, S. 85; er nennt zugleich eine Gegenposition al-Qāḍī Abū Bakrs.

[Markierter Direktnachweis](#)

Keine Kurzschlussregel

Damit Iḡmā‘ sukūtī überhaupt diskutiert werden kann, muss die Aussage die anderen erreicht haben, öffentlich bekannt geworden sein und es muss realistisch Gelegenheit und Grund zum Widerspruch bestanden haben. Bloß „ich fand keinen Widerspruch“ genügt nicht als sichere Gleichsetzung mit ausdrücklichem Konsens.

ḤANAFITISCHE FRÜHQUELLE

Al-Ġaṣṣās über Verbreitung, Schweigen und Mehrheit

Die frühe ḥanafitische Uṣūllehre zeigt, dass auch innerhalb des stillschweigenden Konsenses Abstufungen vorgenommen wurden.

Verbreitete Aussage ohne Gegenrede

Direkter ḥanafitischer Uṣūltext

إِذَا ظَهَرَ الْقَوْلُ مِنْ جَمَاعَةٍ كَبِيرَةٍ أَوْ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْعَصْرِ وَانْتَشَرَ وَاسْتَفَاضَ فِي عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَمْ يَظْهَرْ ... خِلَافٌ

Al-Ġaṣṣās berichtet als eine Position: Wenn eine Aussage sich bei den Gelehrten der Zeit verbreitet und keine Gegenposition sichtbar wird, gilt sie als gültiger Iḡmā‘.

Al-Ġaṣṣās, al-Fuṣūl fi l-Uṣūl, Bd. 3, S. 303.

[Markierter Direktnachweis](#)

Mehrheit gegen Minderheit bleibt Ikhtilāf

Direkter ḥanafitischer Uṣūltext

قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ لَا يَنْعَقِدُ بِذَلِكَ إِجْمَاعٌ وَوَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى مَا يُوجِبُهُ الدَّلِيلُ

„Die Leute des Wissens sagten: Dadurch kommt kein Iḡmā‘ zustande; vielmehr muss auf das zurückgegangen werden, was der Beweis verlangt.“

Al-Ġaṣṣās, al-Fuṣūl, Bd. 3, S. 315, zur Minderheit gegenüber der Mehrheit.

[Markierter Direktnachweis](#)

Folge

Eine sehr große Mehrheit ist methodisch etwas anderes als eine Situation, in der tatsächlich niemand der qualifizierten Gelehrten widerspricht. Die Begriffe „Ġumhūr“ und „Iḡmā‘“ dürfen deshalb nicht synonym verwendet werden.

QAT‘Ī UND ḌANNĪ

Sicherer Konsens und nur wahrscheinlich erschlossener Konsens

Diese Unterscheidung ist für Beweisrang und besonders für Takfīr entscheidend.

Ibn Taymiyyah: sichere Nicht-Existenz eines Gegners

Direkter Autorentext

وَحَيْثُ قَطَعَ بِإِتِّفَاقِ الْمُخَالِفِ فَإِلْجِمَاعٌ قَطْعِيٌّ

„Wo sicher feststeht, dass kein Gegner existiert, ist der Iḡmā‘ qat‘ī.“

Ibn Taymiyyah, Maḡmū‘ al-fatāwā, Bd. 19, S. 268.

[Markierter Direktnachweis](#)

Nur vermutete Nicht-Existenz eines Gegners

Direkter Autorentext

وَأَمَّا إِذَا كَانَ يَظُنُّ عَدَمَهُ وَلَا يَقْطَعُ بِهِ فَهُوَ حُجَّةٌ ظَنِّيَّةٌ

„Wenn er das Fehlen eines Gegners nur vermutet und nicht sicher feststellt, ist es eine ḏannī Ḥuġġah.“

Ibn Taymiyyah, Maḡmū‘ al-fatāwā, Bd. 19, S. 268.

[Markierter Direktnachweis](#)

Nachweislage	Bezeichnung	Umgang
Vollständige Einigkeit sicher bekannt	Qat‘ī	Bindend; starke Rechtsfolgen können nur auf tatsächlich sicheren Grundlagen aufgebaut werden.
Große Quellenprüfung, aber Gegenstimme nicht mit Sicherheit ausgeschlossen	Ḍannī	Starker Beweis je nach Kontext; darf sicheren Naṣṣ nicht verdrängen.
Nur ein später Autor sagt „Iḡmā‘“, bekannte Gegenstimmen ungeprüft	Behaupteter/berichteter Iḡmā‘	Erst verifizieren; kein automatischer Qat‘ī.

Nachweislage	Bezeichnung	Umgang
„Mir ist kein Widerspruch bekannt“	Nafi al-ḥilāf	Wissensbericht des Autors, nicht automatisch Wissen über Nichtexistenz.

WAS NICHT AUTOMATISCH IĠMĀ‘ IST

Mehrheit, Madhhab, Region und vier Kalifen

Starke Autorität und Iġmā‘ sind nicht identisch.

Vier rechtgeleitete Kalifen: nicht automatisch vollständiger Iġmā‘

Direkter Autorentext

وَاتَّفَاقُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ ... وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كُلِّ مَا هُوَ حُجَّةٌ أَنْ يَكُونَ إِجْمَاعًا

„Die Übereinstimmung der vier rechtgeleiteten Kalifen ist nicht [allein] Iġmā‘ ... Nicht alles, was Ḥuġġah ist, muss Iġmā‘ sein.“

Ibn Qudāmah, Rawḍat an-Nāzir, Bd. 1, S. 414.

[Markierter Direktnachweis](#)

Einigkeit einer Stadt ist nicht automatisch Ummah-Konsens

Direkter ḥanafitischer Uṣūltext

وَقَالَ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَسَائِرُ النَّاسِ غَيْرُهُمْ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ

Al-Ġaṣṣāṣ berichtet die Position, dass die Bewohner Madīnah hinsichtlich der allgemeinen Iġmā‘-Ḥuġġiyyah nicht allein vor allen anderen Regionen privilegiert werden.

Al-Ġaṣṣāṣ, al-Fuṣūl, Bd. 3, S. 321.

[Markierter Direktnachweis](#)

Bezeichnung	Ist das Iġmā‘ der Ummah?	Einordnung
Ġumhūr / Mehrheit	Nein, solange qualifizierte Gegenstimmen bestehen.	Sehr gewichtig möglich, aber kein vollständiger Konsens.
Einigkeit eines Madhhab	Nein.	Madhhabinterne Norm, nicht automatisch allgemeine Ḥuġġah.
Einigkeit einer Stadt/Region	Nicht automatisch.	Sonderlehren wie ‘amal Ahl al-Madīnah müssen separat behandelt werden.
Übereinstimmung der vier Kalifen	Nicht allein als vollständiger Ummah-Iġmā‘.	Kann durch eigene Sunnah-Beweise besondere Ḥuġġiyyah besitzen.

ṢAḤĀBAH UND SPÄTERE GENERATIONEN

Iġmā‘ ist nicht auf die erste Generation beschränkt - aber Nachweis wird schwieriger

Die besonders hohe Quellenlage der Ṣaḥābah entbindet nicht davon, ihre tatsächliche Einigkeit zu beweisen.

Al-Bāġī über spätere Generationen

Direkter mālikitischer Uṣūltext

وَقَوْلُ أَهْلِ كُلِّ عَصْرِ حُجَّةٌ هَذَا قَوْلُ جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ غَيْرِ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيِّ

„Die gemeinsame Position der Leute jeder Epoche ist Ḥuġġah; dies ist die Auffassung einer Gruppe der Fuqahā‘, während Dāwūd ibn ‘Alī den Iġmā‘ auf die Ṣaḥābah beschränkte.“

Al-Bāġī, al-Iṣārah, S. 82; er dokumentiert damit zugleich die Ṣāḥirī-Gegenposition.

[Markierter Direktnachweis](#)

Ṣaḥābah-Iġmā‘

Ein tatsächlicher Iġmā‘ der Ṣaḥābah ist bindend. Aber **ein einzelnes authentisches Ṣaḥābī-Wort plus fehlende Kenntnis einer Gegenstimme ist noch nicht automatisch bewiesener Iġmā‘**. Hier greifen dieselben Nachweisfragen: Verbreitung, Gegenstimmen, Streitgegenstand und Reichweite.

Warum spätere Konsense schwerer festzustellen sein können

Mit geografischer Ausbreitung, steigender Zahl der Muğtahidūn und umfangreicher Literatur wird die Behauptung vollständiger Einigkeit faktisch anspruchsvoller. Das macht Iğmā' nicht unmöglich; es erhöht die Beweislast für denjenigen, der ihn behauptet.

IĞMĀ' NACH VORHERIGEM IKHTILĀF

Kann eine spätere Generation einen früheren Streit beenden?

Die klassischen Uşūlwerke dokumentieren hier echten Streit; es gibt keine ehrliche Ein-Satz-Lösung.

Ibn Qudāmah dokumentiert die Position

Direkter Autorentext / dokumentierter Ikhtilāf

وَإِذَا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ فَأَجْمَعَ التَّابِعُونَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَالْحَنْفِيَّةُ يَكُونُ إِجْمَاعًا

„Wenn die Ṣaḥābah in zwei Aussagen uneinig waren und die Tābi'ūn sich auf eine davon einigen, sagten Abū l-Ḥaṭṭāb und die Ḥanafīyyah: Das wird Iğmā'.“

Ibn Qudāmah, Rawḍat an-Nāzir, Bd. 1, S. 428.

[Markierter Direktnachweis](#)

Al-Ġaṣṣās: spätere Einigkeit kann bindend werden

Direkter ḥanafitischer Uşūltext

وَقَالَ أَصْحَابُنَا إِجْمَاعُ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي حُجَّةٌ لَا يَسَعُ مَنْ بَعْدَهُمْ خِلَافَهُ

„Unsere Gefährten sagten: Der Iğmā' der Leute der zweiten Epoche ist eine Ḥuğḡah; die nach ihnen Kommenden dürfen ihm nicht widersprechen.“

Al-Ġaṣṣās, al-Fuṣūl, Bd. 3, S. 339; im Kapitel über Konsens nach vorherigem Streit.

[Markierter Direktnachweis](#)

Grenze

Da andere Uşūliyyūn das Fortbestehen des früheren zulässigen Ikhtilāf anders beurteilen, darf dieser Fall nicht auf die Stufe eines unbestrittenen Iğmā' ṣarīḥ gestellt werden.

DRITTER STANDPUNKT NACH ZWEI POSITIONEN

Wann erzeugen zwei frühere Auffassungen eine negative Konsensgrenze?

Auch diese Frage besitzt einen anerkannten Uşūl-Ikhtilāf und muss so dargestellt werden.

Mehrheitsposition nach Ibn Qudāmah

Direkter Autorentext / dokumentierter Ikhtilāf

إِذَا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ لَمْ يَجْزِ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ

„Wenn die Ṣaḥābah in zwei Aussagen uneinig waren, darf nach der Auffassung des Ġumhūr keine dritte Aussage neu eingeführt werden.“

Ibn Qudāmah, Rawḍat an-Nāzir, Bd. 1, S. 430; er nennt eine Gegenposition einiger Ḥanafīyyah und Zāhiriyyah.

[Markierter Direktnachweis](#)

Al-Bāḡīs Begründung

Direkter mālikitischer Uşūltext

إِذَا اخْتَلَفَتِ الصَّحَابَةُ فِي حُكْمٍ عَلَى قَوْلَيْنِ لَمْ يَجْزِ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ

Al-Bāḡī vertritt: Wenn die Ṣaḥābah in einer Rechtsfrage zwei Positionen hatten, darf kein dritter Standpunkt eingeführt werden; er begründet dies damit, dass sie das Außerhalb beider Positionen implizit als falsch behandelt hätten.

Al-Bāḡī, al-Iṣārah, S. 87.

[Markierter Direktnachweis](#)

Präzision

Ob eine „dritte Position“ tatsächlich beide früheren Positionen sprengt oder lediglich Details kombiniert, ist eine eigene Analyse. Die Regel darf nicht mechanisch auf jede spätere Differenzierung angewandt werden.

IĠMĀ' AUF QIYĀS ODER IĠTIHĀD

Kann Konsens aus einem iġtihādbezogenen Ausgangspunkt entstehen?

Die Mehrheit bejaht die Möglichkeit; andere Uṣūlrichtungen bestreiten Möglichkeit oder bindende Kraft.

Ibn Qudāmah: möglich und bindend

Direkter Autorentext / dokumentierter Ikhtilāf

يَجُوزُ أَنْ يَنْعَقِدَ الْإِجْمَاعُ عَنْ اجْتِهَادٍ وَقِيَاسٍ وَيَكُونُ حُجَّةً

„Es ist möglich, dass der Iġmā' aufgrund von Iġtihād und Qiyās zustande kommt, und er ist dann Huġġah.“

Ibn Qudāmah, Rawḍat an-Nāzir, Bd. 1, S. 438; anschließend dokumentiert er Gegenpositionen.

[Markierter Direktnachweis](#)

Nicht mit Naṣṣ-Konsens gleichsetzen

Der Ursprung eines Konsenses kann für seine epistemische Rekonstruktion relevant sein. Ein Iġmā', der nur aufgrund historischer Indizien über iġtihādbezogene Folgerungen behauptet wird, darf nicht ohne Nachweis zum qaṭ'i offenbarten Grundsatz hochgestuft werden.

Kein Qiyās gegen sicheren Text

Ein echter Iġmā' kann nicht dazu dienen, einen sicher feststehenden prophetischen Naṣṣ wegen bloßer Meinung oder Analogie zu beseitigen. Genau hier warnt Ibn Taymiyyah ausdrücklich vor einer fingierten Kollision zwischen Naṣṣ und Iġmā'.

INKIRĀD AL-'AṢR

Muss eine Generation erst aussterben, bevor ihr Konsens bindet?

Auch dies ist ein technischer Uṣūl-Ikhtilāf; eine Endfassung darf ihn nicht verschweigen.

Ibn Qudāmah dokumentiert beide Richtungen

Direkter Autorentext / dokumentierter Ikhtilāf

ظَاهِرُ كَلَامٍ أَحْمَدَ أَنَّ انْقِرَاضَ أَهْلِ الْعَصْرِ شَرْطٌ ... وَقَدْ أَوْمَأَ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ ... وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ

Ibn Qudāmah dokumentiert einerseits eine überlieferte Bedingung des Aussterbens der Generation, andererseits die Auffassung, dass sofortige vollständige Einigung genügt; letztere bezeichnet er als Position des Ġumhūr.

Ibn Qudāmah, Rawḍat an-Nāzir, Bd. 1, S. 418.

[Markierter Direktnachweis](#)

Al-Bāḡī: keine Wartefrist bis zum Generationenende

Direkter mālikitischer Uṣūltext

إِذَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى حُكْمٍ حَادِثَةٍ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ ... وَلَا يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ بِإِنْقِرَاضِ الْعَصْرِ

„Wenn die Gelehrten sich einigen, kommt der Iḡmā‘ zustande ... das Aussterben der Generation wird dafür nicht vorausgesetzt.“

Al-Bāḡī, al-Iṣārah, S. 81.

[Markierter Direktnachweis](#)

Bindungsfolge

Die Frage betrifft den Zeitpunkt der endgültigen Festigkeit des Iḡmā‘, nicht die Erlaubnis, einen bereits sicher feststehenden Qur‘ān- oder Sunnahtext auszusetzen.

NAṢṢ UND IḠMĀ‘

Kein echter Konsens gegen einen sicher feststehenden Text

Die schwerste methodische Verfälschung besteht darin, einen unsicheren Konsensbericht gegen klare Offenbarung auszuspielen.

Ibn Taymiyyah: behaupteter Gegensatz ist falsch

Direkter Autorentext

فَدَعَوَى تَعَارُضَ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ بَاطِلَةً

„Die Behauptung eines Widerspruchs zwischen Naṣṣ und Iḡmā‘ ist falsch.“

Ibn Taymiyyah, Maḡmū‘ al-fatāwā, Bd. 19, S. 267; Kontext: Kritik an der Vorstellung, Iḡmā‘ könne ohne Offenbarungsgrundlage einen prophetischen Text beseitigen.

[Markierter Direktnachweis](#)

Ẓannī-Iḡmā‘ verdrängt keinen sicheren Naṣṣ

Direkter Autorentext

فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُدْفَعَ النُّصُوصُ الْمَعْلُومَةُ بِهِ لِأَنَّ هَذَا حُجَّةٌ ظَنِّيَّةٌ

„Es ist nicht zulässig, die bekannten Texte dadurch abzuweisen, denn dies ist [in diesem Fall] eine ẓannī Huḡḡah.“

Ibn Taymiyyah, Maḡmū‘ al-fatāwā, Bd. 19, S. 268.

[Markierter Direktnachweis](#)

Prüfregel

Taucht ein authentischer Gegenbeleg auf, wird nicht reflexartig „Iḡmā‘“ wiederholt. Zuerst ist zu prüfen: Ist der Text aufgehoben, speziell oder anders zu verstehen? Ist der berichtete Iḡmā‘ wirklich vollständig? Gibt es eine namentliche Gegenstimme?

NAQL AL-IḠMĀ‘

Wie ein Konsensbericht geprüft wird

Ein Konsensbericht ist eine wichtige Quelle - aber sein Satz „Iḡmā‘“ macht die historische Vollständigkeit nicht automatisch unfehlbar.

Bestätigte Gegenstimme wiegt gegen bloße Negation

Direkter Autorentext

وَنَاقِلُ الْإِجْمَاعِ نَافٍ لِلْخِلَافِ وَهَذَا مُثْبِتٌ لَهُ وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي

„Derjenige, der Iḡmā‘ berichtet, verneint den Widerspruch; der andere bestätigt ihn - und der Bestätigende wird gegenüber dem bloß Verneinenden vorgezogen.“

Ibn Taymiyyah, Maḡmū‘ al-fatāwā, Bd. 19, S. 271.

[Markierter Direktnachweis](#)

Prüfschritt	Frage
1. Wortlaut	Sagt der Autor „ağma‘ū“, „lā ḥilāfa“, „lā a‘lamu ḥilāfan“ oder nur „‘alayhi l-ğumhūr“?
2. Zeit	Von wessen Epoche spricht er? Vor oder nach bekannten Gegenstimmen?
3. Trägerkreis	Ummah, Muğtahidūn, Şaḥābah, Madhhab, Stadt oder Fachgruppe?
4. Gegenstimme	Existiert eine authentische/nachweisbare abweichende Position eines berücksichtigten Muğtahid?
5. Reichweite	Betrifft der Konsens exakt dieselbe Definition und denselben Sachverhalt?
6. Beweisrang	Ist die Nicht-Existenz des Gegners sicher oder nur nach vorhandener Literatur wahrscheinlich?

Grundsatz

„Kein Widerspruch gefunden“ ist epistemisch schwächer als „es steht sicher fest, dass niemand widersprochen hat“. Genau diese Differenz verhindert, dass bibliographische Lücken als dogmatischer Qaṭ‘ ausgegeben werden.

BINDUNGSMATRIX

Welche Arten binden - welche nicht - welche sind umstritten?

Die folgende Matrix ist eine quellenbasierte Synthese der zuvor belegten Uşūltexte, kein wörtliches Zitat eines einzelnen Imāms.

Art / Behauptung	Bindungsgrad	Präzise Einordnung
Sicher feststehender Iğmā‘ şarīḥ	Bindend	Stärkste Konsensform; Widerspruch ist unzulässig.
Sicher feststehender Iğmā‘ der Şaḥābah	Bindend	Sobald tatsächliche vollständige Einigkeit bewiesen ist.
Sicher feststehender späterer Iğmā‘	Bindend nach Mehrheits-Uşūl	Die grundsätzliche Möglichkeit späterer Konsense wird von der Mehrheit anerkannt; Zāhirī-Gegenposition dokumentieren.
Iğmā‘ sukūṭī	Umstritten	Je nach Uşūlposition: Iğmā‘, Ḥuğğah ohne Iğmā‘ oder weder noch; Qarā‘in zentral.
Iğmā‘ ḡannī / istikrā‘ī	Starker ḡannī-Beweis	Darf keinen sicheren Naşş verdrängen.
„Lā a‘lamu fihi ḥilāfan“	Nicht automatisch Iğmā‘	Bericht über Kenntnisstand, nicht zwingend über objektive Nichtexistenz.
Ğumhūr / große Mehrheit	Kein Iğmā‘ nach Mehrheits-Uşūl	Abweichende Minderheitenpositionen existierten historisch.
Einigkeit eines Madhhab	Nicht Iğmā‘ der Ummah	Madhhabinterne Autorität möglich.
Einigkeit einer Stadt/Region	Nicht automatisch Iğmā‘	Sonderargumente sind separat zu prüfen.
Vier rechtgeleitete Kalifen allein	Nicht automatisch Ummah-Iğmā‘	Besondere Ḥuğğīyyah kann aus anderer Sunnahquelle folgen.
Behaupteter Iğmā‘ mit bewiesener qualifizierter Gegenstimme	Kein vollständiger Iğmā‘	Die Konsensbehauptung ist zu verengen oder zu verwerfen.

Merksatz

Bindend ist der nachgewiesene Konsens - nicht das Wort „Iğmā‘“ als Etikett. Je unsicherer seine historische Feststellung, desto vorsichtiger muss die Rechtsfolge formuliert werden.

TAKFİR UND IĞMĀ‘

Nicht jeder Konsensverstoß ist automatisch Kufr

Die Quellen verlangen die Trennung zwischen sicherem Offenbarungsgrundsatz, unsicherer Konsensbehauptung und dem Urteil über eine bestimmte Person.

Ibn Taymiyyahs entscheidende Grenze

Direkter Autorentext - Takfirgrenze

وَالْتَحْقِيقُ أَنَّ الْإِجْمَاعَ الْمَعْلُومَ يَكْفُرُ مُخَالَفُهُ كَمَا يَكْفُرُ مُخَالَفُ النَّصِّ بِتَرْكِهِ لَكِنَّ هَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا فِيمَا عَلِمَ ثُبُوتُ النَّصِّ بِهِ ... وَأَمَّا غَيْرُ الْمَعْلُومِ فَيَمْتَنِعُ تَكْفِيرُهُ

„Die präzise Feststellung ist: Der Widersprechende gegen den sicher bekannten Iğmā‘ kann wie der Widersprechende gegen den Naşş kufr begehen; dies gilt jedoch nur dort, wo die Feststellung durch den Naşş bekannt ist ... Beim nicht sicher bekannten Iğmā‘ ist Takfīr ausgeschlossen.“

Ibn Taymiyyah, Mağmū‘ al-fatāwā, Bd. 19, S. 270. Im selben Absatz erklärt er, dass sicherer Iğmā‘ ohne zugrunde liegenden Naşş in dieser Bedeutung nicht festgestellt wird.

[Markierter Direktnachweis](#)

Fall	Allgemeine Einordnung
Bewusste Leugnung eines sicher bekannten Offenbarungsgrundsatzes, dessen Iğmā‘ nur dessen Naşş bestätigt	Kann Kufrinhalt erreichen; genaue Ursache ist die bewusste Ablehnung des sicher feststehenden Dīn.
Widerspruch zu einem seltenen, nur berichteten oder ḡannī festgestellten Iğmā‘	Kein automatischer Kufr.
Fachliche Bestreitung einer Konsensbehauptung wegen gefundener Gegenstimme	Quellenkritische Frage; nicht mit Ablehnung der Religion gleichzusetzen.
Fehlerhafte Neubildung in einer iğtihādbezogenen Frage	Je nach Fall Irrtum/Bid‘ah/Sünde; nicht automatisch Kufr.
Bestimmte Person	Zurechnung, Verständnis, Beweislage, Ta‘wīl, Unwissenheit und weitere Hinderungsgründe getrennt prüfen.

Strenge gegen beide Extreme

Den Begriff Iğmā‘ weichzumachen ist falsch. Ebenso falsch ist es, aus jeder späteren Konsensbehauptung einen Takfīr-Schalter zu machen. Besonders beim Takfīr muss zuerst die Konsensbehauptung selbst den höchsten Nachweisstandard bestehen.

QUELLENKRITISCHE AUSSCHLÜSSE

Was bewusst nicht als tragender Beweis verwendet wurde

Die Strenge dieser Fassung zeigt sich auch daran, welche populären Belege nicht zur Hauptsäule gemacht werden.

Nicht als Hauptbeweis verwendet	Grund
„Meine Ummah wird sich nicht auf Irreleitung einigen“ in populärer Kurzform	Die einzelnen Wege und Wortlaute werden unterschiedlich bewertet; die Ḥuğğīyyah ist ohne diesen Bericht ausreichend belegt.
„Wer Iğmā‘ behauptet, ist ein Lügner“ als pauschales Aḥmad-Zitat	Die bekannte Zuschreibung wird hier nicht als selbstständiger Beweis verwendet, solange nicht jeder benötigte Überlieferungsweg und seine Tragweite separat isnādkritisch gesichert ist.
Ein Ṣaḥābī-Aṭar plus fehlender bekannter Widerspruch	Das beweist nicht automatisch, dass alle Ṣaḥābah es kannten und billigten.
Moderne Sekundärliteratur als Autorität	Sie kann beim Auffinden helfen, ersetzt aber nicht den überprüften Primärtext.
„Die vier Madhāhib sind sich einig“ ohne Einzelbeleg	Madhhabzuschreibungen werden nur aus direkten Uşūltexten verwendet.

Was tatsächlich trägt

Qur'ān 4:115 und 4:59; ausschließlich ṣaḥīḥe Sunnahbelege; aṣ-Ṣāfi'īs *ar-Risālah*; al-Ġaṣṣās' *al-Fuṣūl*; al-Bāġīs *al-Iṣārah*; Abū Ya'lās *al-'Uddah*; Ibn Qudāmahs *Rawḍat an-Nāẓir*; Ibn Taymiyyahs direkte systematische Unterscheidung zwischen qat'ī und ḡannī.

Keine versteckte Gleichsetzung

Aussagen späterer Uṣūlgelehrter werden als **eigene Autorentexte** zitiert, nicht als prophetische oder ṣaḥābische Überlieferung ausgegeben.

BIBLIOGRAPHIE UND ENDERGEBNIS

Primärtexte und markierte Direktnachweise

Die folgenden Quellen sind die tragenden Texte der Untersuchung; moderne Sekundärliteratur wurde nicht als Autorität eingesetzt.

1. Qur'ān 4:115 / aṭ-Ṭabarī

Weg der Gläubigen

[Markierter Direktnachweis](#)

2. Qur'ān 4:59 / aṭ-Ṭabarī

Rückkehr zu Buch und Sunnah

[Markierter Direktnachweis](#)

3. Ṣaḥīḥ al-Buḥārī 7084 / Muslim 1847

„Halte dich an die Ġamā'ah“

[Markierter Direktnachweis](#)

4. Ṣaḥīḥ al-Buḥārī 7311

Fortbestehende Gruppe auf Wahrheit

[Markierter Direktnachweis](#)

5. Ṣaḥīḥ al-Buḥārī 2697 / Muslim 1718

Zurückweisung religiöser Neuerung

[Markierter Direktnachweis](#)

6. Aṣ-Ṣāfi'ī, *ar-Risālah* S. 475

Sinn der Ġamā'ah

[Markierter Direktnachweis](#)

7. Aṣ-Ṣāfi'ī, *ar-Risālah* S. 510

Sunnah - Iġmā' - Qiyās

[Markierter Direktnachweis](#)

8. Al-Ġaṣṣās, *al-Fuṣūl* 3/285

Allgemein bekannter und fachgelehrter Konsens

[Markierter Direktnachweis](#)

9. Al-Ġaṣṣās, *al-Fuṣūl* 3/303

Stillschweigender Iġmā'

[Markierter Direktnachweis](#)

10. Al-Ġaṣṣās, *al-Fuṣūl* 3/315

Mehrheit ist nicht automatisch Iġmā'

[Markierter Direktnachweis](#)

11. Al-Ġaṣṣās, *al-Fuṣūl* 3/321

Ahl al-Madīnah

[Markierter Direktnachweis](#)

12. Al-Ġaṣṣās, *al-Fuṣūl* 3/339

Iġmā' nach früherem Ikhtilāf

[Markierter Direktnachweis](#)

13. Al-Bāġī, *al-Iṣārah* S. 80

Alle Gelehrten / Gegenstimme

[Markierter Direktnachweis](#)

14. Al-Bāġī, *al-Iṣārah* S. 81

Bindung und Inqirāḍ

[Markierter Direktnachweis](#)

15. Al-Bāġī, *al-Iṣārah* S. 82

Konsens späterer Epochen

[Markierter Direktnachweis](#)

16. Al-Bāġī, *al-Iṣārah* S. 85

Verbreitete Aussage / Schweigen

[Markierter Direktnachweis](#)

17. Al-Bāġī, *al-Iṣārah* S. 87

Dritter Standpunkt

[Markierter Direktnachweis](#)

18. Abū Ya'lās, *al-'Uddah* 4/1058

Bindungsrang des Iġmā'

[Markierter Direktnachweis](#)

19. Ibn Qudāmah, *Rawḍah* 1/390

Wer berücksichtigt wird

[Markierter Direktnachweis](#)

20. Ibn Qudāmah, *Rawḍah* 1/402

Mehrheit

[Markierter Direktnachweis](#)

21. Ibn Qudāmah, *Rawḍah* 1/414

Vier Kalifen

[Markierter Direktnachweis](#)

22. Ibn Qudāmah, *Rawḍah* 1/418

Inqirāḍ al-'aṣr

[Markierter Direktnachweis](#)

23. Ibn Qudāmah, *Rawḍah* 1/428-438

Späterer Konsens, dritter Standpunkt, sukūti, qiyās

[Markierter Direktnachweis](#)

24. Ibn Taymiyyah, *Maġmū'* 19/267-271

Naṣṣ, qat'ī/ḡannī, Takfīr, Gegenstimme

[Markierter Direktnachweis](#)

Endgültiger Leitsatz

Ein sicher feststehender Iġmā' ist verbindliche Ḥuġġah. Die Behauptung eines Iġmā' ist jedoch selbst beweispflichtig. Ausdrücklicher und sicher feststehender Konsens ist von stillschweigendem, nur erschlossenem, regionalem, madhhabinternem oder bloß mehrheitlichem Befund zu unterscheiden. Ein unsicherer Konsensbericht verdrängt keinen sicheren Naṣṣ und trägt keinen pauschalen Takfīr.